الاختبار الأول في مادة القانون

يتكون الموضوع من 3 أجراء

الجزء الأول: (06 ن)

إليك بعض القواعد القانونية التالية حدد نوعها وبين الفرع القانوني التي تنتمي إليه

القواعد القانونية	نوع القانون	فرع القانون
كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية		
القواعد المنظمة لأحكام الميراث والوصية		
القواعد المنظمة للجنسية والموطن		
يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل من يقوم بالتخابر مع الدولة أجنبية		
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ		
يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم من الدرجة الأولى		

الجزء الثاني: (06 ن)

السند: أصدرت وزارة التجارة تشريعا لأصحاب المطاعم يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للإستهلاك البشري، وذلك بهدف حماية المستهلك.

المطلوب : بناء على السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي :

1) ما نوع هذا التشريع ؟ برر إجابتك ؟
2) ماهي السلطة التي تنتمي إليها وزارة التجارة ؟ عرفها باختصار
3) ماهو القانون الذي ينظم نشاط هذه السلطة ؟ عرفه باختصار

الجزء الثالث: (08 ن)

رفع السيد "فاروق" دعوى قضائية لدى إحدى الجهات القضائية يطالب بزيادة التعويض من البلدية التي قامت بنزع ملكيته لقطعة أرض أقامت عليها مستوصف صحي بإحدى القرى النائية ببلدية تبسة.

المطلوب : بناء على السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي :

1) ما نوع القضاء الذي سيفصل في القضية؟ ولماذا ؟
2) ما هي أول جهة قضائية يلجأ إليها السيد " فاروق "؟ مع التعريف باختصار
3) قدم مفهوم للقانون الواجب تطبيقه في هذه القضية؟
4) استخرج من السند خاصيتين للقضاء الجزائري؟

بالتوفيق لكل مجتهد/ أستاذ المادة

النجاح ليس عدم فعل الأخطاء، النجاح هو عدم تكرار الأخطاء

ثانوية: مزهودي إبراهيم-تبسة — السنة الدراسية: 2021/2020

الأستاذ: مـوسـى رضـا — المستوى: 3 تسيير واقتصاد

الإجابة النموذجية للاختبار الأول في مادة التسيير المحاسبي والمالي

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة الكلية
الجزء الأول		06

القواعد القانونية	نوع القانون	فرع القانون
كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية	ق تجاري	خاص
القواعد المنظمة لأحكام الميراث والوصية	ق المدني	خاص
القواعد المنظمة للجنسية والموطن	ق د خاص	خاص
يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل من يقوم بالتخابر مع الدولة أجنبية	ق العقوبات	عام
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ	ق دستوري	عام
يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم من الدرجة الأولى	ق إ المدنية	خاص

6× 01

الجزء الثاني		06
1) نوع هذا التشريع: تشريع فرعي: لأنه صادر عن السلطة التنفيذية	02	
2) **السلطة التي تنتمي إليها وزارة التجارة:** السلطة التنفيذية	02	
❖ تعريفها: هي السلطة التي يعهد إليها بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية. وهي تتألف من رئيس **الدولة** - على رأس هذه السلطة، ثم الوزراء ونوابهم، وجميع موظفي الأجهزة الإدارية، المركزية منها واللامركزية.		
3) القانون الذي ينظم نشاط هذه السلطة: هو القانون الإداري:	02	
❖ تعريفه: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد وتنظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأديتها لوظائفها الإدارية وكيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلال الأموال العامة كما يحدد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين، الترقية ، .....الخ.		
الجزء الثالث		08
1) قضاء إداري: لان الدولة (البلدية) طرفا فيها.	02	
2) المحكمة الإدارية: تنظر في المنازعات الإدارية والطعون في بطلان القرارات الإدارية	02	
3) القانون الإداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد وتنظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأديتها لوظائفها الإدارية وكيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلال الأموال العامة كما يحدد علاقة الدولة بموظفيها، ونشاط الإدارة وما يصدر عنها من قرارات إدارية وإبرام العقود الإدارية.	02	
4) استخرج من السند مبدأين للقضاء الجزائري: حق اللجوء للقضاء، ازدواجية القضاء	02	